

UNESCO –

Rapport sur l'application de la Convention et de la Recommandation concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement

Monaco – novembre 2020

Sommaire

Préambule.....	2
I. Renseignements sur les mesures législatives, judiciaires, administratives ou autres prises par l'État au niveau national	3
1. Ratification de la Convention	3
2. Ratification du Protocole instituant une Commission de conciliation et de bons offices	3
3. Cadre juridique régissant la protection des droits garantis par la Convention et la Recommandation dans le système juridique national	3
II. Renseignements sur l'application de la Convention ou de la Recommandation	7
1. Non-discrimination et égalité des chances en matière d'éducation dans le cadre de l'Objectif de développement durable 4 (ODD4)	7
2. Progrès accomplis dans la mise en œuvre du droit à l'éducation dans le cadre de l'ODD4..	10
III. Moyens mis en place pour sensibiliser les pouvoirs publics à la Convention et à la Recommandation et lever les obstacles à leur mise en œuvre	20
1. Difficultés et obstacles	20
2. Sensibilisation	20
Conclusion	20
Annexes.....	i
A. Population	i
B. Résultats aux examens.....	v
C. Enseignement des langues.....	vi
D. Organisation de l'enseignement supérieur à Monaco	vii

Préambule

Suite à la ratification de la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement (CLDE), rendue exécutoire par l'Ordonnance Souveraine n° 4.101 du 20/12/2012, Monaco en tant que membre signataire et en accord avec l'article VIII de la Convention se soumet à l'obligation de remettre un rapport périodique sur les politiques et dispositifs nationaux mis en place pour lutter contre la discrimination au sein de l'éducation.

Pour commencer, il convient de signaler que bien avant la ratification de cette Convention, la Principauté, au travers de la Constitution et de la Loi sur l'éducation avait déjà largement appliquée le principe de non-discrimination sous toutes ses formes tel qu'il est entendu dans le texte de la Convention.

Le format de ce rapport étant générique, il ne peut être que partiellement adapté à la situation particulière de Monaco. Toutefois, dans un souci de facilitation de rédaction et de lecture, il a été décidé de conserver les parties du plan telles qu'elles sont présentées dans le Guide pour la préparation du rapport. C'est pourquoi de nombreuses parties sont « sans objet », ce qui signifie qu'elles ne sont pas applicables à la situation monégasque.

En introduction, il convient de rappeler quelques spécificités de la Principauté, afin d'éclairer les différentes parties de ce rapport.

Monaco est le 2^{ème} plus petit pays du monde avec une superficie d'environ 208 ha¹, ce qui équivaut à la taille d'une ville moyenne. Sa population a été évaluée à environ 38100 habitants². Il y a actuellement 9486 personnes de nationalité monégasque³ dans le monde, dont la plus grande partie vit à Monaco. Fait unique et propre à la Principauté, sa population nationale et d'origine est minoritaire, ce qui explique les efforts du Gouvernement Princier pour la protéger. Ce fait est appelé communément la « Priorité nationale ». Ce constat est plus particulièrement marqué dans le domaine de l'enseignement, puisque les Monégasques ne représentent qu'environ 20 % de la population des élèves.

Historiquement, Monaco a des liens très étroits avec la France, qui l'a protégée contre les ambitions de ses voisins depuis la signature du traité de Péronne (1641) jusqu'à l'ère contemporaine. Cette proximité se ressent particulièrement dans le domaine de l'éducation, avec l'homologation en tant qu'« établissements partenaires » de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (A.E.F.E.) des établissements d'enseignements publics et privés sous contrat de la Principauté, ainsi qu'aux différents accords qui lient la France et Monaco dans le domaine de l'éducation.

Enfin, le budget de l'État est conséquent par rapport à la taille du pays⁴. Il permet donc de réaliser les investissements nécessaires au niveau des infrastructures, mais aussi de recruter le personnel d'enseignement et d'administration en adéquation avec les besoins des établissements d'enseignement.

¹ Voir IMSEE, « Monaco en chiffre : Principauté de Monaco », édition 2020, p.13

² Arrêté Ministériel n°2020-317 du 16 avril 2020 relatif à l'actualisation annuelle du chiffre officiel de la population de la Principauté de Monaco, paru au JO n°8482 du 17 avril 2020

³ Chiffres de 2019, voir IMSEE, « Monaco en chiffres », 2020, p.45

⁴ Voir IMSEE, p.56-59

I. Renseignements sur les mesures législatives, judiciaires, administratives ou autres prises par l'État au niveau national

1. Ratification de la Convention

1.1 Monaco, État partie de la Convention

Votre pays est-il un État partie à la Convention - Réponse oui

Monaco a déposé son instrument d'acceptation de la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans l'enseignement (CLDE dans ce rapport) auprès de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) le 28 août 2012. Ladite convention est entrée en vigueur le 28 novembre 2012 et par l'Ordonnance Souveraine n° 4.101 du 20 décembre 2012, elle a été rendue exécutoire.

La CLDE est donc directement applicable dans le droit national en vertu de l'Ordonnance Souveraine n° 4.101 du 20 décembre 2012.

Il faut signaler que de nombreux principes de la Convention étaient déjà appliqués avant sa ratification. Ils étaient instaurés par :

- La Constitution du 17 décembre 1962 modifiée par la loi n° 1.249 du 02 avril 2002 qui détermine les libertés et droits fondamentaux.
- Par la Loi n° 1.334 du 12 juillet 2007 sur l'éducation qui régit tous les aspects de l'éducation à Monaco.

2. Ratification du Protocole instituant une Commission de conciliation et de bons offices

Votre pays a-t-il ratifié le protocole - Réponse non

Le Protocole de 1962 instituant une Commission de conciliation et de bons offices chargée de rechercher la solution des différends qui naîtraient entre États parties à la CLDE n'a pas été ratifiée par Monaco. Aucune ratification de ce Protocole n'est à l'ordre du jour.

La loi 1.334 du 12 juillet 2007 sur l'éducation, ainsi que les accords bilatéraux avec la France en matière d'éducation⁵, rendent caduc le besoin de signer le Protocole.

3. Cadre juridique régissant la protection des droits garantis par la Convention et la Recommandation dans le système juridique national

La Loi n° 1.334 du 12 juillet 2007 sur l'éducation adopte à plusieurs endroits du texte des mesures en accord avec l'élimination ou la prévention de la discrimination telle que définie dans la Convention. Les articles doivent être lus et compris à la lumière de la Constitution qui protège les droits et les libertés fondamentales de l'individu.

La Convention est-elle directement applicable en droit national depuis sa ratification – Réponse oui

Les dispositions de la Convention ont-elles déjà été invoquées avec succès devant des tribunaux ou es autorités administratives ? – Réponse sans objet (N/A).

⁵Voir notamment :

- Article 21 de l'ordonnance n°3.039 du 19/08/1963 rendant exécutoire à Monaco la Convention de voisinage signée à Paris le 18 mai 1963
- Ordonnance n°15.455 du 08/08/2002 rendant exécutoire l'accord entre la Principauté de Monaco et la République française relatif à la coopération dans le domaine de l'enseignement

Tableau 1 Articles de la Constitution, qui s'appliquent à la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans l'enseignement

Article	Principe
17	<i>Les Monégasques sont égaux devant la loi. Il n'y a pas entre eux de privilèges.</i>
20	<i>Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi. Les lois pénales doivent assurer le respect de la personnalité et de la dignité humaine.</i>
23	<i>Liberté des cultes et la liberté de manifester ses opinions en toutes matières. Nul ne peut être contraint de concourir aux actes et aux cérémonies d'un culte, ni d'en observer les jours de repos.</i>
27	<i>Les Monégasques ont droit à l'instruction gratuite, primaire et secondaire.</i>
32	<i>L'étranger jouit dans la Principauté de tous les droits publics et privés qui ne sont pas formellement réservés aux nationaux.</i>
8	<i>La langue française est la langue officielle de l'État.</i>
9	<i>La religion catholique, apostolique et romaine est religion d'État.</i>

Tableau 2 Articles de la Loi n° 1.334 sur l'éducation s'appliquant aux articles de la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans l'enseignement

Articles (Loi 1.334)	Articles (CLDE)	Principes
2	5.b.	Instruction publique dispensée dans les établissements publics et privés. L'enseignement peut être dispensé par les familles à titre exceptionnel.
3	4.a.	L'enseignement est obligatoire pour tout enfant de l'un ou de l'autre sexe depuis l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 16 ans.
3 1° et 2°	3.c.	Pour les Monégasques ou les étrangers établis à Monaco.
4	4.a., 4.b.	Obligation de scolarité, avec obligation d'informer la Direction de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports pour les résidents qui inscrivent leurs enfants hors de Monaco
5	4.b.	Obligation de scolarité si le choix est un enseignement hors établissement scolaire. Contrôle de l'État afin que l'enseignement soit effectué conformément aux normes d'éducation du système d'enseignement public.
6,7,8	4.b., 4.a.	Contrôle de l'absentéisme (cf. dispositions pénales art. 65, 66).
9	4.b.	La Sûreté Publique veille à ce qu'aucun enfant ne soit hors des établissements scolaires sans motivation pendant les heures de cours.
10 (+ Arrêté ministériel)		La maternelle n'est pas obligatoire. Accessible dès 3 ans. Accès prioritaire aux Monégasques, puis aux résidents et enfin aux personnes extérieures selon les places disponibles dans les établissements.
11	3.b., 5.1.a.	Les enfants souffrant de handicap ou de troubles de santé sont obligatoirement scolarisés selon des dispositifs propres à leur état.
12	1.1.a., 1.1.b.	L'enseignement obligatoire est gratuit dans les établissements publics d'enseignement. Il est payant dans les établissements privés sous contrat (voir Chapitre I, Titre III) et privés hors contrat.
16 (+ ordonnance souveraine)	2a., 2.b., 2.c.	Inspection scolaire dans les établissements publics et privés, ainsi que dans les foyers où les enfants sont enseignés à la maison.
17, 18, 19, 20 (+ Ordonnance souveraine)		Obligation du suivi de la santé de tous les élèves, obligation des élèves de se soumettre aux contrôles médicaux et obligation des établissements de prendre les dispositions nécessaires pour qu'ils puissent suivre leur scolarité.

25 (+ ordonnance souveraine)		Les élèves en difficulté au niveau du suivi ou de l'orientation peuvent être présentés devant la Commission Médico-pédagogique qui propose des mesures d'assistance et une orientation en relation avec leur difficulté.
30	4a., 4.b.	Le projet d'établissement doit prévoir la prise en charge des élèves éprouvant tout type de difficulté pour suivre leur scolarité.
31, 32	4.a., 4.b.	Les établissements privés sous contrat sont tenus de suivre les mêmes règles que les établissements publics.
34	5.1.a., 5.1.b., 5.1.c., 6	Les établissements privés hors contrat doivent satisfaire aux mêmes exigences de savoirs et de connaissances attendus des élèves de l'enseignement public.
35		Le contrôle de l'État sur les établissements privés hors contrat s'exerce sur les titres exigés des enseignants, l'obligation scolaire, l'instruction obligatoire, le respect de l'ordre public et des bonnes mœurs et la prévention sanitaire et sociale.
37		La maîtrise de la langue française et de deux langues étrangères est un objectif fondamental de l'enseignement. L'enseignement du français est obligatoire dans les établissements privés hors contrat.
38	2.a., 2.b.	Deux enseignements spécifiques : L'instruction religieuse, sauf dispense du représentant légal de l'élève La langue monégasque avec l'histoire de Monaco et la connaissance de ses institutions.
39		Enseignement de l'informatique et des technologies de l'information et de la communication obligatoire, enseignement moral et civique, éducation à l'hygiène et à la santé.
41, 42	4.b.	Organisation de la scolarité et évaluation des élèves
43, 44 (+ Arrêtés ministériels)	4.c.	Liberté d'orientation et de recours des élèves de la décision des équipes pédagogiques.
45 (+ arrêté ministériels)	3.c.	Bourses d'études et de perfectionnement des langues.
46,47, 48	1.d.	Obligation de scolarisation, d'adaptation des dispositifs et de suivi de la scolarité des enfants handicapés ou souffrant de troubles de santé invalidants.
51 – 58	1.a., 1.d.	Les élèves ont le droit de se défendre lors d'une procédure disciplinaire, la sanction doit être proportionnelle aux faits, l'élève a le droit de faire appel. En cas d'exclusion totale, le Directeur de la DENJS doit veiller à ce que l'obligation de scolarité soit respectée.
59		Conditions pour exercer la profession d'enseignant : • Avoir ses droits civils et politiques, • Être de bonne moralité, • Être reconnu apte physiquement, • Avoir les qualifications exigées.
65, 66		Dispositions pénales pour non-respect de l'obligation d'enseignement.

Tableau 3 Textes d'applications relatifs aux articles de la Loi n° 1.334 du 12/07/2007 sur l'éducation et en rapport avec la CLDE

Textes d'application	Références (Loi 1.334)	Description
AM 2008-13 du 11/12/2008	10	Enseignement pré-primaire : Article 1 – accès réservé en priorité aux Monégasques, puis aux résidents étrangers et enfin aux étrangers à l'extérieur de Monaco en fonction des places offertes dans les établissements. Article 3 – Un projet d'accueil individualisé est prévu pour les enfants souffrant de handicap ou de trouble de la santé invalidant.
AM 2015-516 du 13/08/2015 - AM 2015-517 du 13/08/2015	43, 44	Fonctionnement et composition des conseils d'orientation et de la Commission Supérieure d'Orientation. Cette dernière Commission assure le droit d'appel de tous les élèves à travers leurs responsables légaux, des décisions d'orientation qui sont prises à leur sujet.
AM 2019-1059 du 16/12/2019	45	Règlement d'attribution des bourses de perfectionnement et de spécialisation dans les langues étrangères. Les critères d'attribution prennent en compte la nationalité des demandeurs. Titre I Article 2: Monégasques, conjoints étrangers de Monégasques, étrangers dépendant de Monégasque, étrangers dont un parent est agent public, résidents étrangers à Monaco depuis plus de 10 ans. Cela pourrait constituer une discrimination au titre l'article III de la Convention. Toutefois, Monaco permet aux étrangers sur son territoire et même hors de son territoire de percevoir des bourses sous certaines conditions.
AM 2020-326 du 17/04/2020	45	Approuvant le règlement des bourses d'études. Voir au-dessus AM 2019-1059.
AM 2020-327 du 17/04/2020	45	Portant modification du règlement d'attribution des bourses de stages. Voir au-dessus AM 2019-1059. À noter que les personnes dont un parent est agent public ne peuvent pas percevoir cette bourse.
AM 2019-642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654 du 31/07/2019	49, 50	Arrêtés adoptant le règlement intérieur de chaque établissement d'enseignement public ou privé sous contrat de la Principauté de Monaco, établis sur un modèle-type selon les dispositions de l'article 50 de la Loi 1.334 du 12/07/2007 sur l'éducation. On notera spécifiquement mentionné dans les chapitres 3 article 21 le droit au respect, ainsi que dans l'article 22 c) le respect d'autrui et « <i>le refus de la violence sous toutes ses formes</i> ».

AM = Arrêté Ministériel

Note 1 : Concernant les Arrêtés Ministériels sur l'enseignement pré-primaire et ceux relatifs aux règlements d'attribution des bourses, la condition de la nationalité prime, ce qui pourrait être vu comme une discrimination à la nationalité selon les termes de l'article III.c et III.e. de la CLDE. Dans les faits, une distinction est opérée entre trois groupes : les Monégasques, les étrangers résidant en Principauté et les étrangers extérieurs à la Principauté. La situation particulière de la population monégasque au sein de son pays rend obligatoire ce type de mesures. D'une manière générale, de nombreux pays accordent une prépondérance en termes d'accès à l'enseignement d'abord à leurs nationaux et ensuite à leurs résidents. Le fait d'inclure certains étrangers non-résidents qui servent Monaco par leur activité professionnelle témoigne de la volonté des autorités gouvernementales de la Principauté de n'adopter aucun dispositif discriminatoire dans ce domaine.

Note 2 : On remarquera pour l'accès à l'enseignement pré-primaire, la mention explicite de l'obligation d'accueillir et de favoriser l'éducation des personnes atteintes de handicap et de troubles de santé invalidants. De même, les règlements intérieurs des établissements mentionnent explicitement le droit au respect et l'obligation de respecter autrui avec le bannissement de toute forme de violences et de harcèlement en écho à l'article I.1.d. de la Convention.

Tableau 4 Traités internationaux relatifs à l'éducation

Traités internationaux relatifs à l'éducation	Ratification	Description
Accord du 07/06/1994 entre la Principauté de Monaco et la République française dans le domaine de l'enseignement	OS n°15.455 du 08/08/2002	Établit le lien entre l'éducation monégasque et l'éducation française, notamment en termes d'organisation de l'éducation et de contenus enseignés. Fixe les dispositions de détachement des personnels d'enseignement français au sein du système d'éducation monégasque.
Accord du 11/06/2004 entre le Gouvernement et la Principauté de Monaco et le Gouvernement de la République Française relatif à la reconnaissance mutuelle des formations d'enseignement supérieur artistique (spécialité : Arts Plastiques)	OS 172 du 30/08/2005	Reconnaissance mutuelle des diplômes de l'École Supérieure d'Arts Plastiques. Coopération entre la France et Monaco dans l'évaluation et le suivi de la qualité de l'enseignement.

OS : Ordonnance souveraine

Si l'État n'est pas partie de la Convention

Sans objet

7

II. Renseignements sur l'application de la Convention ou de la Recommandation

1. Non-discrimination et égalité des chances en matière d'éducation dans le cadre de l'Objectif de développement durable 4 (ODD4)

1.1. Les mesures adoptées pour éliminer et prévenir la discrimination dans le domaine de l'enseignement au sens de la Convention / Recommandation

Réponse : –

- *Dispositions inscrites dans la constitution et/ou lois interdisant la discrimination dans le domaine de l'enseignement.*
- *Lutte contre la discrimination dans les programmes d'enseignement*

Loi n° 1.334 du 12/07/2007 sur l'éducation

- Enseignement obligatoire pour tous les enfants sans distinction de sexe, Monégasques et résidents étrangers à Monaco âgés de 6 à 16 ans. (Article 3)
- Contrôle de l'État que l'obligation de scolarisation est bien assurée par les familles. (Article 4).
- Choix du type d'établissement d'enseignement pour les parents et possibilité de poursuivre l'instruction à la maison sous le contrôle annuel de l'État. (Article 5)

- Enseignement public gratuit. (Article 12)
- Obligation de scolarité pour les élèves handicapés ou souffrant de troubles de santé invalidants reconnus, avec une adaptation de l'enseignement à leurs difficultés. (Articles 11, 25, 30 à 34)

Rappelons que la situation de Monaco et de ses nationaux est particulière dans le sens où les élèves monégasques sont minoritaires au sein des établissements scolaires de la Principauté. En effet, environ 20 % des élèves des établissements publics et privés sous contrat sont monégasques, soit un élève sur 5. Environ 80 nationalités sont représentées dans les établissements d'enseignement.⁶

Enfin, les programmes scolaires suivis sont ceux du Ministère de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports de la République française. La lutte contre la discrimination fait partie notamment, des programmes disciplinaires de l'Éducation Morale et Civique (EMC) et de l'Histoire-Géographie.

1.2. Égalité des chances en matière d'éducation

Mesures concrètes du gouvernement prises pour garantir l'égalité d'accès à tous les niveaux de l'enseignement du pays – Réponse :

- *Dispositions inscrites dans la Constitution et/ou loi garantissant l'égalité d'accès.*
- *Règlements assurant l'égalité d'accès à tous les degrés et types d'enseignement.*
- *Politiques et programmes assurant l'égalité d'accès à tous les degrés et types d'enseignement.*

Les actions concrètes pour lutter contre la discrimination et favoriser l'accès à l'éducation sont les suivantes :

- La possibilité de demander des allocations de cantine pour les revenus modestes ou les familles nombreuses⁷.
- Une prime de rentrée scolaire versée par les caisses sociales⁸.
- Les bourses d'études (enseignement supérieur), les bourses de stage, les bourses de perfectionnement et de spécialisation dans la connaissance des langues étrangères. Une évolution des bourses d'études a été opérée en 2018 avec la création d'une liste de grandes écoles qui permet à ceux qui y poursuivent leurs études, la prise en considération de leurs frais « au réel ». Cette mesure est la conséquence de l'augmentation des frais de scolarité et d'une proportion croissante d'étudiants poursuivant des études à l'étranger (hors France et Monaco)⁹.
- Les fonds sociaux dévolus aux familles dont la situation financière ne permet pas de faire participer pleinement les élèves à la scolarisation.
- Le prêt étudiant garanti par l'État à taux 0% institué par la loi n°1.425¹⁰.

Il convient de noter que pour toutes ces actions, les Monégasques sont prioritaires et principaux bénéficiaires en vertu du principe de priorité nationale inscrite dans la Constitution. (Article 26).

⁶Voir Statistiques en annexe

⁷ Voir Arrêté Ministériel n° 2015-509 du 7 août 2015 approuvant le règlement des allocations de cantine

⁸ Voir Ordonnance Souveraine n° 7.155 du 10 octobre 2018 relative à l'octroi des allocations pour charge de famille aux fonctionnaires et agent de l'Etat et de la Commune, ainsi que l'article 28 de l'Arrêté Ministériel n° 2018-952 du 10 octobre 2018 portant application de l'Ordonnance Souveraine susdite.

⁹ Voir Arrêté Ministériel n°2020-441 du 19 juin 2020 fixant la liste des établissements d'enseignement de très haut niveau permettant l'attribution de bourses d'études.

¹⁰ Voir Loi n°1.425 du 6 mai 2016 portant création d'une aide financière de l'état facilitant l'accès des étudiants à l'emprunt.

1.3. **Élaboration des stratégies et des programmes mis en œuvre pour garantir l'égalité des chances dans le domaine de l'éducation (accès, participation et achèvement des études) de tous les apprenants (femmes, handicapés, personnes économiquement et socialement marginalisées) ...**

Réponses :

- *Incitations financières et bourses d'études*
- *Inclusion de tous les apprenants dans les écoles ordinaires*
- *Recrutement d'auxiliaires*
- *Adaptation de l'infrastructure scolaire*
- *Adaptation des programmes et méthodes d'enseignement*
- *Cours de langue à l'intention des nouveaux venus*
- *Création de filières d'apprentissage souples*
- *Valorisation de la diversité dans les écoles*
- *Lutte contre les stéréotypes et la stigmatisation*

Selon la loi n°1.334 du 12 juillet 2007, il n'existe pas de discrimination fondée sur le genre. De plus l'enseignement est obligatoire, ce qui signifie que la totalité des enfants âgés de 6 à 16 ans habitant la Principauté sont scolarisés et bénéficient d'une instruction similaire pour tous, sous contrôle de l'État qui est le garant de sa qualité et de son contenu (article 1).

Les personnes en situation de faiblesse économique ou sociale bénéficient largement des aides décrites dans la partie II.1.2.

Les personnes en situation de handicap ou connaissant un trouble de la santé physique ou mentale sont obligatoirement scolarisées. Chaque cas est examiné individuellement par la Commission Médico-pédagogique¹¹, afin de prendre les mesures de compensation répondant aux besoins spécifiques des élèves. Ainsi les élèves à besoin éducatif particulier bénéficient d'une prise en charge personnalisée à travers des dispositifs tels que le PAI (Projet d'Accueil Individualisé), le DESI (Dispositif d'Éducation et de Scolarisation Individualisé), le SAPAD (Service d'Assistance Pédagogique à Domicile), ou encore le P2IS (Projet Individualisé d'Intégration Scolaire). Les mesures de compensation se divisent en 2 types de dispositifs principaux :

1. les projets individuels en classe « traditionnelle » (accompagnement humain, adaptation pédagogique, aménagement des conditions de passation des examens...),
2. les classes inclusives : des classes comportant moins de 10 élèves, dont l'enseignant est spécialisé (détenteur du Certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'école inclusive - CAPPEI). Les contenus et les modalités d'apprentissage sont aménagés et les emplois du temps articulés pour permettre des prises en charge éducatives et/ou thérapeutiques.

Parfois une scolarisation à temps partiel dans les classes « traditionnelles » peut être envisagée.

Afin d'éviter les décrochages scolaires, deux types de dispositifs répondant à 2 catégories distinctes de décrochage sont mis en œuvre permettant aux élèves en difficulté de continuer leur scolarité :

1. Les décrochages correspondant à des phobies scolaires avec troubles psychologiques font l'objet d'une prise en charge par la DENJS, l'Inspection Médicale des Scolaires et l'Unité mobile pour adolescents et jeunes adultes du Centre Hospitalier Princesse Grace.

¹¹ Voir Loi n°1.334 du 12 juillet 2007 articles 25 et 26, dont le fonctionnement est précisé par l'Ordonnance Souveraine n°1.992 du 11 décembre 2008, remplacée par l'Ordonnance Souveraine n°5.837 du 12 mai 2016.

2. Les décrochages liés à des problématiques sociales (toxicomanie, délinquance juvénile, maltraitance, ...) sont intégrés au sein d'une microstructure, la Classe d'Insertion Professionnelle (CIP) accueillant les élèves entre 15 et 19 ans. Cette classe a pour objectifs de permettre aux élèves d'obtenir le Diplôme National du Brevet et de s'insérer professionnellement grâce à l'alternance. Les élèves de ce dispositif sont suivis par une action transgouvernementale associant les services en charge de la santé, des affaires sociales et de l'éducation.

Une cellule de coordination pour les élèves à besoin éducatif particulier a été créée en septembre 2016. Elle a notamment permis d'étendre les dispositifs qui existaient en primaire aux élèves du secondaire. Ainsi depuis 2017, chaque niveau de collège possède une classe « d'adaptation » permettant d'individualiser le parcours des élèves présentant des troubles des apprentissages. À cela vient s'ajouter une classe inclusive pour les élèves présentant des troubles cognitifs importants.

2. Progrès accomplis dans la mise en œuvre du droit à l'éducation dans le cadre de l'ODD4

2.1. Enseignement préprimaire

L'éducation préprimaire n'est pas obligatoire, par contre elle est gratuite pour tous dans l'enseignement public. Elle est accessible pour les enfants atteignant 3 ans au 31 décembre de l'année de rentrée. Le programme dure 3 ans et se divise en 3 niveaux : Petite, Moyenne et Grande Sections. La Loi n° 1.334 du 12 juillet 2007 dans ses articles 10 et 11 prévoit l'accès gratuit pour tous. Les Monégasques ont accès à l'enseignement préprimaire de droit, les résidents y ont accès dans la limite des places disponibles. Les enfants Monégasques souffrant de handicap ou ayant des troubles sont admis de droit dans le cycle d'enseignement préprimaire. L'institution scolaire est obligée de mettre en œuvre les conditions nécessaires à leur scolarisation.

10

2.2. Enseignement primaire universel et secondaire universel

Garantis par les articles 27 et 32 de la Constitution, et les articles 3, 4, 5, 11 et 12 de la loi n°1.334 du 12 juillet 2007 sur l'éducation (voir tableau 2)

Enseignement primaire

L'enseignement primaire est-il obligatoire dans votre pays ? Réponse : Oui

L'enseignement primaire est formé de 5 niveaux et dure 5 ans. Tout enfant âgé de 6 ans est tenu de recevoir une instruction et de ce fait accède de droit à l'enseignement primaire. L'enseignement public est accessible à tous gratuitement.

Liste des lois et politiques qui garantissent l'accès à un enseignement primaire universel et gratuit. Indiquer les coûts directs ou indirects à la charge des familles.

L'enseignement primaire est-il gratuit pour tous ? – Réponse : Oui

Aucun droit d'inscription, ni d'examen n'est perçu dans l'enseignement public. Les établissements privés sous contrat et privés hors contrat perçoivent des frais d'inscription et d'examens pour les derniers.

Les frais supportés par les familles sont les suivants :

- La tenue standardisée obligatoire, testée en 2017, obligatoire en 2018 et étendue à tous les établissements en 2019.
- La restauration scolaire
- Les fournitures scolaires

- Les abonnements de transport lorsqu'ils sont nécessaires.

Enseignement secondaire

L'enseignement secondaire est-il gratuit ? – Réponse : Oui

L'enseignement secondaire est gratuit.

Les mêmes conditions que l'enseignement primaire prévalent pour l'enseignement secondaire. L'enseignement privé sous contrat de l'État (subventionné) est payant selon des tarifs fixés en accord avec l'État. L'enseignement privé hors contrat de l'État est payant et peut pratiquer des tarifs libres. L'enseignement secondaire comporte sept niveaux divisée en deux parties : collège (4 niveaux) et lycée (3 niveaux). Il dure sept ans au total.

Les familles supportent les mêmes frais que pour l'enseignement primaire hormis ceux de la tenue standardisée qui n'a pas été imposée pour ces cycles d'enseignement.

L'enseignement secondaire est-il obligatoire pour votre pays ? Réponse : Oui

L'enseignement est obligatoire jusqu'à 16 ans, c'est-à-dire théoriquement jusqu'au dernier niveau de l'enseignement primaire. Dans la pratique, la déscolarisation avant la fin de l'enseignement secondaire reste un phénomène marginal (environ 0 à 5 cas tous les ans).

Organisé sur le modèle du système d'éducation français, les élèves entrent en collège vers l'âge de 11 ans en moyenne. Le collège s'étend sur 4 niveaux allant de la 6^{ème} à la 3^{ème}. Un enseignement général est dispensé comprenant un tronc commun de disciplines scientifiques et techniques (mathématiques, physique-chimie, sciences de la vie et de la terre, technologie), littéraires et de langues (français, 2 langues vivantes, la langue monégasque jusqu'en 5^{ème}, 1 langue ancienne optionnelle), des sciences humaines (histoire-géographie et éducation civique et morale), sportives (éducation physique et sportive, natation) et des arts (musique, arts plastiques).

En 4^{ème} et en 3^{ème} les élèves intéressés par une entrée plus rapide dans la vie active peuvent intégrer des classes de Découverte Professionnelle.

Pour les élèves éprouvant des difficultés d'apprentissage et d'intégration au système scolaire, il existe dès la 6^{ème} des classes spéciales qui leur permettront d'intégrer la vie professionnelle dès la fin du collège : les Sections d'Enseignement Général et Professionnel Adaptés (SEGPA).

Le premier diplôme de l'enseignement est décerné en 3^{ème} aux élèves ayant réussi les épreuves finales et ayant obtenu des notes supérieures à 10/20 en contrôle continu : le Diplôme National du Brevet (DNB).

Le lycée accueille les élèves à partir de 14 ans en moyenne. Il se divise en trois séries dont les finalités sont distinctes à savoir :

- Générale qui mène aux formations longues de l'enseignement supérieur,
- Technologique menant à des formations courtes de l'enseignement supérieur, pour une entrée dans la vie active assez rapide
- Professionnelle dont l'objectif premier est l'accès au marché de l'emploi dès la fin de l'enseignement secondaire, sans pour autant limiter l'accès à l'enseignement supérieur qui reste possible pour tout détenteur d'un baccalauréat.

Le lycée comprend trois niveaux de la 2^{nde} à la Terminale. La fin des études secondaires est sanctionnée par un examen final : le baccalauréat.

Législation définissant l'âge minimum d'admission à l'emploi – Réponse : oui

L'âge minimum pour être admis dans un emploi est de 16 ans¹², ce qui correspond également à la fin de la scolarité obligatoire. Toutefois, le mineur, hormis s'il est émancipé, ne peut signer de contrat de travail sans la présence et l'accord de son tuteur légal¹³.

2.3. Enseignement supérieur

Accessibilité de l'enseignement supérieur

Mesures adoptées pour faire en sorte qu'aucune forme de discrimination ...ne fasse obstacle à l'entrée dans l'enseignement supérieur. - Réponse :

- **Dispositions inscrites dans la constitution et/ou législation...**

L'offre d'enseignement supérieur est très restreinte à Monaco. L'accès est déterminé par la réussite du Baccalauréat, diplôme de fin d'études secondaires, délivré par le Ministère de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports de la République française.

Ce diplôme seul donne accès à l'enseignement supérieur sans aucune restriction.

Les lycées publics de Monaco proposent des formations technologiques d'enseignement supérieur de type court (2 à 3 ans d'études), dont l'accès se fait sur la base du dossier scolaire. Les diplômes de Brevet de Technicien Supérieur (BTS) et Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG) sont délivrés par les Autorités compétentes de la République française

Une école d'art délivre une formation d'enseignement supérieur sanctionnée par des diplômes monégasques reconnus par la République française, dont les conditions d'accès aux études et de délivrance des diplômes sont fixées par accord bilatéral entre Monaco et la France.

Un institut de formation en soins infirmiers (IFSI) et d'aide-soignant délivre les diplômes français de soins infirmiers et d'aide-soignant dont les conditions d'accès et de délivrance sont fixées par les Autorités de la République française. Enfin, une école de commerce d'enseignement supérieur privée hors contrat délivre ses propres diplômes reconnus par l'État monégasque, avec ses propres conditions d'accès fondées sur le mérite académique et la connaissance de la langue anglaise.

Textes juridiques ou politiques garantissant qu'aucune discrimination ou traitement différentiel est appliqué, notamment à l'encontre des étudiant étrangers

Les dispositions de la Constitution et de la Loi n°1.334 du 12 juillet 2007 sur l'éducation s'appliquent à l'enseignement supérieur de la même manière que pour les enseignements des autres niveaux.

Il n'y a donc pas de discrimination aux termes de la Convention.

Veuillez indiquer les efforts fait par votre Gouvernement pour s'assurer que l'enseignement supérieur est accessible à tous dans des conditions d'égalité, en fonction des capacités de chacun et/ou est gratuit. - Réponses :

- **L'enseignement supérieur est accessible en fonction des capacités de chacun, déterminées au vu des qualifications et de l'expérience**
- **L'enseignement supérieur est rendu accessible par des incitations financières et des bourses d'études**
- **L'enseignement supérieur est accessible par un système de transfert de crédits entre États**

Voir au-dessus dans les § sur le BTS et DCG, l'IFSI, l'ESAP.

L'accès aux formations est sélectif. Il est fondé sur les résultats académiques et l'obtention du niveau d'entrée requis des postulants.

¹² Voir Loi n° 719 du 27 décembre 1961 relative à l'âge d'admission au travail

¹³ Voir Loi n°729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail, modifiée par la Loi n° 1.261 du 23 décembre 2002 abaissant à dix-huit ans l'âge de la majorité

Éléments financiers

Les bourses d'études et de stage permettent à tous les étudiants remplissant les conditions de bénéficier d'une aide financière afin de mener à bien leurs parcours de formation dans l'enseignement supérieur. L'aide peut être accordée par le Gouvernement Princier ou par la République française par le biais des Centres Régionaux des Œuvres Universitaires et Scolaires (CROUS) pour les étudiants français ou résidents en France.

Les frais d'inscriptions sont variables selon les secteurs et les établissements. À ceux-ci viennent s'ajouter les achats de matériel, la cotisation à l'assurance sociale et selon les cas les frais d'hébergement¹⁴.

Secteur	Tutelle	Établissement	Frais d'inscription annuels
Public	Gouvernement	Lycée Albert 1 ^{er}	Gratuit*
	Gouvernement	Lycée Technique et Hôtelier de Monaco	Gratuit*
	Hôpital	Institut de Formation en Soins Infirmiers	170€
	Communal	École Supérieure d'Arts Plastiques	Entre 630€ et 1300€**
Privé	École du réseau INSEEC	International School of Monaco	Entre 11500€ et 14500€***

* 10€ sont demandés pour les frais de gestion du dossier

** Les frais d'inscription sont demandés en fonction de l'origine géographique : 630€ pour les Monégasques et les résidents de Monaco, 690€ pour les résidents de l'Union Européenne, 1300€ pour les résidents hors Union Européenne.

*** Les frais d'inscriptions dépendent de l'année du cursus et de la formation, à partir de 11500€ pour une première année en Bachelor in Business Administration à 37500€ pour un Master in Business Administration.

2.4. Éducation et apprentissage tout au long de la vie

Efforts gouvernementaux pour instaurer un système d'éducation permanente sur les capacités individuelles

Compétence de la Direction du Travail, notamment l'aide de retour à l'activité et de la Direction des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique.

2.5. Qualité du cadre d'enseignement et d'apprentissage

Mesures prises par votre pays pour assurer des conditions équivalentes dans tous les établissements d'enseignement – Réponse :

- *Instauration des règles et normes minimales en matière d'enseignement*
- *Instauration des conditions nécessaires à la qualité de l'éducation dispensée*
- *Dispositions juridiques et réglementaires pour assurer aux enfants un cadre d'apprentissage sûr, exempt de violence ou de harcèlement, y compris la violence liée au genre...*

Les établissements d'enseignement sont étroitement liés au système d'éducation français par deux moyens :

- L'homologation des établissements d'enseignement primaire et secondaire du secteur public et privé sous contrat par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE).
- Les traités bilatéraux avec la France, notamment sur le recrutement du personnel ou la reconnaissance mutuelle de certaines formations spécifiques.

¹⁴ Voir Annexe – Organisation de l'enseignement supérieur à Monaco

D'un côté, les établissements d'enseignement de la Principauté sont tenus de suivre les programmes d'enseignement français et passent les examens (Diplôme National du Brevet, Baccalauréat) qui jalonnent le cursus secondaire. Ils appliquent également les réformes et suivent dans les grandes lignes les règles édictées par le Ministère de l'Éducation Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche français.

D'un autre côté, les traités bilatéraux permettent le détachement d'enseignants issus de l'Administration française au sein des établissements monégasques. Ils permettent aussi d'aligner certaines formations ainsi que les diplômes qui valident un parcours réussi sur le système français, leur donnant ainsi une valeur internationalement reconnue.

Monaco, malgré sa taille géographiquement réduite, regroupe 13 établissements d'enseignement primaire et secondaire, ainsi que 5 établissements d'enseignement supérieur, tous types d'établissements confondus, soit 18 établissements d'enseignement au total. 12 de ces établissements relèvent directement de la tutelle de la Direction de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports.

Tableau 5 Les établissements scolaires à Monaco par type et niveau

	Public			Privé sous contrat		Privé hors contrat
Préprimaire et élémentaire*	7			1		
	3	3	1			
Collège	1				1	
Lycée général et technologique	1	1				2
Lycée professionnel**						
Enseignement supérieur***			2		1	

*Les établissements d'enseignement du préprimaire et de l'élémentaire peuvent être couplés ou non. Ainsi il existe des établissements avec de l'enseignement préprimaire seulement, des établissements mixtes et 1 établissement uniquement dédié à l'enseignement élémentaire (voir les différentes colonnes).

** Un seul établissement propose un enseignement professionnel et dispense également un enseignement technologique. Les deux autres lycées dispensent un enseignement général, mais seul le lycée public dispense un enseignement technologique.

*** Les lycées publics proposent des formations d'enseignement supérieur courtes (bac +2/3).

La qualité de l'enseignement à Monaco doit être comparée à la France, dans la mesure où tous les établissements publics et privés sous contrat sont tenus de suivre les programmes français dans l'enseignement primaire et secondaire. Témoignent de cette qualité, les résultats aux examens nationaux français (2016) :

- Diplôme National du Brevet – 100 % (426/426) des élèves reçus dont 88,5 % avec mentions (377),
- Baccalauréat toutes séries confondues – 100 % (426/426) des élèves reçus dont 84,31 % avec mentions (360)¹⁵.

Ces résultats s'expliquent notamment par un ratio professeur/élève de 570/5602, soit environ 1 professeur pour 10 élèves, avec des tailles de classe comprises en moyenne entre 18 à 22 élèves.

¹⁵ Voir Statistiques, Annexe B

L'investissement dans l'enseignement des technologies de l'information et de la communication est inscrit dans la Loi 1.334, article 39 qui précise que « *la maîtrise de l'outil informatique et des technologies de l'information est enseignée dès la maternelle et jusqu'au terme de la scolarité obligatoire* ».

Le matériel pédagogique comprend des ordinateurs dans tous les établissements, mais aussi des tableaux blancs interactifs, des vidéo projecteurs interactifs et des tablettes. Le Gouvernement Princier est particulièrement sensible à ce que les établissements d'enseignement primaires et secondaires publics de la Principauté puissent bénéficier des dernières avancées en termes d'outils d'information et de communication.

Depuis 2018 et la création de la Délégation Interministérielle à la Transition Numérique, de nombreux projets dans le domaine de l'éducation ont vu le jour en parallèle du développement de l'Administration publique monégasque. On notera principalement :

- L'équipement de tous les enseignants du secteur public en ordinateurs portables en 2020,
- L'équipement des tous les collégiens du secteur public en ordinateurs portables en 2020,
- L'équipement de tous les lycéens du secteur public en ordinateurs portables prévu en 2021,
- La mise à disposition pour chaque enseignant d'une adresse électronique sur le domaine @education.mc,
- La mise à disposition de tous les enseignants et élèves du secteur public de licences Microsoft Office 365.

L'enseignement des langues participe à l'effort de la Principauté pour organiser un enseignement de qualité.

L'anglais est enseigné dès le début de l'éducation préprimaire (Loi 1.334 article 37). Comme la Loi le rappelle, la connaissance de deux langues étrangères fait partie « *des objectifs fondamentaux de l'enseignement* ». À partir de la troisième année de primaire, les élèves peuvent choisir d'aller en Anglais Intensif, dispositif comprenant un enseignement renforcé en anglais. À partir de l'enseignement secondaire, les élèves ont le choix entre trois sections en anglais :

- La section européenne, dispositif renforcé d'étude de la langue anglaise.
- L'option internationale accessible aux élèves obtenant 14/20 de moyenne générale et un niveau d'anglais suffisant (évalué lors d'un examen d'entrée) ou aux élèves anglophones sans conditions d'entrée. Ils bénéficient de cours dispensés en anglais dans d'autres matières telles que l'histoire-géographie.
- La section « traditionnelle » avec l'enseignement fondé sur les programmes officiels de l'Éducation Nationale française.

Tous les élèves peuvent choisir, dès l'entrée dans l'enseignement secondaire, l'enseignement d'une autre langue étrangère que l'anglais. En troisième année d'enseignement secondaire, ils peuvent choisir une troisième langue étrangère et même une quatrième en 5^{ème} année. Les langues enseignées dans tous les établissements sont l'espagnol, l'italien et l'allemand, tandis que le russe et le chinois ne sont dispensés que dans certains établissements.

Les infrastructures sportives et les partenariats de la Direction de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports, permettent aux élèves de se familiariser avec les sports d'eau tels que la natation, la voile et l'aviron.

La politique de la Principauté en matière de sécurité permet aux élèves de bénéficier d'un environnement particulièrement sûr.

Les règlements intérieurs des établissements d'enseignement, qui font l'objet d'un arrêté ministériel pour chaque établissement, proscrivent toute forme de violence ou de discrimination, ce qui renforce les conditions de sécurité des élèves.

2.6. Personnel éducatif

Veuillez indiquer les mesures prises pour améliorer les pratiques pédagogiques et les conditions de travail du personnel éducatif, en particulier le personnel enseignant de tous niveaux, ainsi que la formation à la profession d'enseignant, dans votre pays... – Réponses :

- *Salaires moyens des enseignants compétitifs ou au moins comparables à ceux qui sont versés dans d'autres professions exigeant des qualifications similaires ou équivalentes*
- *Formation initiale et perfectionnement professionnel continu assuré*
- *Normes et qualifications minimales requises pour exercer le métier d'enseignement*

De manière générale, le personnel enseignant des établissements scolaires publics et privés sous contrat de la Principauté a le statut de cadre dans la Fonction Publique monégasque, c'est-à-dire, que les échelles de traitement indiciaire et le déroulement de carrière correspondent à celui du personnel administratif de catégorie A (catégorie la plus haute). L'indice de traitement est déterminé en fonction du degré de certification et d'études, ainsi que par l'expérience. Par traité bilatéral entre la France et Monaco (voir tableau 4), une partie du personnel enseignant est détaché de l'Administration Publique française. La rémunération est entièrement à la charge du Gouvernement Princier pendant toute la période du détachement. En général, un détachement à Monaco est très apprécié par les enseignants français, notamment en raison des conditions salariales supérieures à celles de leur administration d'origine.

Le niveau-type de qualification pour enseigner se situe au niveau du Bac +5 avec la réussite d'un concours de recrutement des enseignants de l'Administration française¹⁶. La formation initiale est assurée en France, par contre la formation continue est assurée en partie par les Centres de Formation Pédagogique (voir ci-dessous).

Parmi les mesures législatives qui améliorent la vie des enseignants, on peut citer la substitution de l'État à la responsabilité civile de l'enseignant en cas de dommages causés ou subis par les élèves dont il a la responsabilité ou la surveillance. Toutefois la responsabilité pénale de l'enseignant est maintenue¹⁷.

Le ratio enseignant / élève participe également au confort de l'enseignement (voir 3.5, p.7).

La formation continue des enseignants est assurée selon trois modalités particulières :

- Le Centre de Formation Pédagogique du Premier Degré assure la formation, la mise à jour des connaissances des enseignants du niveau primaire. Il délivre conseils, méthodologies ou contenus selon les besoins des professeurs et assure un suivi pédagogique de tous les enseignants de l'enseignement élémentaire. Par exemple, 100 % du personnel enseignant sous sa charge a été formé à l'utilisation des VPI/TBI et des tablettes numériques.
- Depuis 2018, un Centre de Formation Pédagogique du secondaire a été créé sur le modèle de celui du primaire. Son objectif est de transposer au niveau du secondaire la formation continue des enseignants et leur suivi.

¹⁶ Les principaux concours de recrutement sont : le Concours de Recrutement de Professeurs des Écoles (CRPE), le Certificat d'Aptitude au Professorat de l'Enseignement Secondaire (CAPES), et l'Agrégation.

¹⁷ Voir Loi 1.372 du 5 juillet 2010 relative à la responsabilité civile des enseignants, articles 61-1 et 61-2 de la Loi 1.334 du 13 juillet 2007 sur l'éducation.

- La formation des enseignants des établissements secondaires est assurée par un accord entre les établissements d'enseignement de la Principauté et l'Académie de Nice. Ceux-ci doivent s'inscrire chaque année au Plan académique de formation (PAF), dispositif de formation continue de l'Éducation Nationale française¹⁸.
- Tous les enseignants, en tant qu'agents publics de l'État monégasque, peuvent aussi demander à bénéficier des formations proposées par la Direction des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique.

Tous ces dispositifs de formation sont ouverts aux enseignants du secteur public et privé sous contrat employés par la Fonction Publique, quel que soit leur statut, genre, origine, etc.

Y a-t-il eu des cas de discrimination en ce qui concerne la formation du personnel éducatif dans votre pays ?

Réponse : Non

2.7. Respect des droits de l'Homme et des libertés fondamentales

(Voir tableaux 1, 2 et 3)

Veuillez indiquer les efforts engagés au niveau national pour mettre l'éducation au service du plein épanouissement de la personne humaine et du plein respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. – Réponse :

- *Inclusion dans les programmes d'enseignement de l'éducation aux droits de l'homme*
- *Organisation d'activités scolaires et/ou extrascolaires d'éducation aux droits de l'homme*

Outre les aspects constitutionnels, législatifs et réglementaires déjà décrits précédemment qui inscrivent les droits de l'Homme et les libertés fondamentales au cœur des valeurs fondatrices de la Principauté de Monaco, deux types de dispositifs dans le système d'enseignement permettent la promotion des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales :

- L'éducation morale et civique (EMC) est obligatoire (Loi n° 1.334 article 39). À raison d'une dizaine d'heures par an d'enseignement transversal, ce cours obligatoire dans les programmes de l'Éducation Nationale française aide les élèves à développer leur sens des responsabilités civiques et morales. À ce titre, les valeurs des Droits de l'Homme y sont explicitement enseignées et constituent la base sur laquelle les élèves sont incités à construire leurs réflexions et comportements.
- Des activités périscolaires qui permettent aux élèves d'exprimer leur engagement en faveur de la paix, de la communauté et des libertés fondamentales. Parmi celles-ci, on peut noter :
 - la participation à la Journée Internationale des Femmes (8 mars) et à la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes (25 novembre) en s'associant à l'opération de communication visant à sensibiliser le public aux droits des femmes et des jeunes filles.
 - La participation à la Journée Internationale des Droits de l'Enfant (20 novembre), pendant laquelle des dons caritatifs sont versés aux associations menant des actions. À côté de ces activités, les élèves ont l'occasion de s'investir et de transmettre les valeurs des droits de l'Homme dans le cadre d'un engagement responsable pour la Principauté grâce au Conseil Économique et Social des Jeunes où les lycéens présentent des projets « responsables », ou encore dans le Projet Communal Junior dans lequel des collégiens sont appelés à mener une réflexion sur des projets autour de l'action municipale.

¹⁸ Voir Ordonnance Souveraine n° 15.455 du 08/08/2002

2.8. Enseignement privé et éducation religieuse et morale

Existe-t-il dans votre pays un cadre réglementaire régissant la création et le fonctionnement des établissements d'enseignement privés ? – Réponse : Oui

Les dispositions juridiques interdisant la discrimination ... s'appliquent-ils expressément aux établissements d'enseignement privés ? – Réponse : Oui

(Voir la Loi n° 1.334 du 12/07/2007 sur l'éducation, Titre III, Section II, Articles 31 à 36, article 38 et Constitution article 9)

L'enseignement privé est réglementé par la Loi 1.334 du 12/07/2007 sur l'éducation. Il est administré sous contrôle de l'État par la Direction de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports.

La loi prévoit spécifiquement que :

- Un établissement privé ne peut être ouvert qu'après autorisation du Gouvernement qui prend avis auprès du Comité de l'Éducation Nationale. Tout changement de titulaire de l'autorisation, ou modification des activités d'enseignement donne lieu à une nouvelle autorisation.
- L'établissement peut être fermé en cas de manquements à l'hygiène, la sécurité, la moralité ou s'il présente un risque pour la santé des élèves.
- Les établissements privés peuvent conclure un contrat avec l'État qui leur verse des subventions sous réserve qu'ils appliquent les dispositions prévues pour les établissements publics en termes d'enseignement, de recrutement des professeurs et se prêtent aux contrôles administratifs, pédagogiques et financiers de l'État.
- Les établissements hors contrat sont libres d'exercer leurs programmes, méthodes d'enseignements et matériel pédagogique. Ils doivent toutefois arriver à un résultat comparable à l'enseignement public à la fin de la scolarité obligatoire.
- L'État peut contrôler l'enseignement privé hors contrat, en contrôlant les titres exigés des enseignants, l'obligation de scolarité, l'instruction obligatoire, le respect de « *l'ordre public et des bonnes mœurs, la prévention sanitaire et sociale.* ».

À Monaco, l'enseignement privé, aux niveaux élémentaire, secondaire et supérieur comprend 6 établissements. Parmi ces établissements, il faut noter qu'un établissement secondaire propose aussi un enseignement supérieur de type court.

- Cours Saint-Maur (sous contrat / maternelle et primaire),
- Établissement François d'Assise – Nicolas Barré (sous contrat / maternelle à la fin du secondaire),
- Association Sportive de Monaco Football Academy (hors contrat / de la 3^{ème} au bac+2),
- Académie Princesse Grace (hors contrat / de 14 ans à 18 ans)
- International School of Monaco (hors contrat / maternelle à la fin du secondaire)
- International University of Monaco (hors contrat / école de commerce de bac à bac +8)

Existe-t-il dans votre pays un cadre en matière de politique de l'éducation énonçant des normes minimales compte tenu du droit des parents ou des tuteurs légaux d'assurer une éducation religieuse et morale à leurs enfants ? - Réponse : Oui.

Traditionnellement, l'éducation à Monaco a d'abord été assurée par des prêtres catholiques ou au sein d'établissements monastiques. Les établissements privés sous contrat sont les héritiers de cette

tradition, la religion catholique apostolique et romaine faisant partie de leur identité. Ils restent d'ailleurs sous la tutelle partielle de l'Église, le responsable étant l'Archevêque de Monaco.

Les établissements hors contrat sont plus récents et laïques. Ils sont de deux types :

- soit des établissements spécialisés dans le domaine du sport ou de l'art offrant la possibilité à leurs élèves de suivre l'enseignement scolaire en parallèle de leur spécialisation,
- soit des établissements dont la structure de l'enseignement est fondée sur le modèle anglo-saxon et dont la langue principale d'enseignement est l'anglais.

Aux termes de l'article 9 de la Constitution, la religion catholique, apostolique et romaine est religion d'État. Cela se traduit par l'inscription de l'instruction religieuse au nombre des disciplines enseignées aux élèves du secteur public et privé sous contrat (Loi n° 1.334, article 38). Les parents qui le désirent peuvent dispenser leur enfant de cette instruction. Aux termes de la loi, les parents étant maîtres dans tous les cas de l'instruction religieuse de leur enfant, il n'existe pas à cet égard de discrimination à Monaco.

2.9. Droits des minorités nationales

Il n'y a pas de minorités nationales reconnues à Monaco, car les citoyens monégasques sont minoritaires au sein de la population du pays. (Voir statistiques en annexe)
Sans objet.

2.10. Droits des réfugiés et des migrants

Les réfugiés et les migrants ne font pas l'objet de mesures explicites. En effet, Monaco possède un territoire exigu complètement enclavé en France ce qui n'en fait pas une destination de transit. Les frontières terrestres font l'objet d'une union douanière avec la République française et de fait ne sont pas contrôlées. Toutefois, au même titre que tous les résidents étrangers de la Principauté, les réfugiés et les migrants bénéficient du même traitement et de la même protection garantie par la Constitution et la législation. Ainsi, les dispositions de la loi n° 1.334 du 12 juillet 2007 sur l'éducation, sans les mentionner explicitement, s'applique aussi aux dites personnes. (Voir partie I)

Ainsi, les dispositifs en faveur des étrangers comprennent :

- Les classes de Français Langue Étrangère (FLE) dans tous les établissements publics et privés sous contrat. Ce dispositif aide les élèves à se mettre à niveau en langue française en remplaçant certaines disciplines par des cours en langue française avec un enseignant spécialisé dans l'enseignement linguistique auprès d'un public étranger.
- La possibilité de bénéficier d'aides financières de l'État afin de scolariser les enfants.

Veuillez indiquer brièvement les mesures qui ont été adoptées par les autorités nationales et locales pour garantir le droit à l'éducation des réfugiés et des migrants. – Réponses :

- Inclusion dans l'enseignement général
- Cours de langue
- Formation spécifique du personnel éducatif
- Initiatives de lutte contre la discrimination et de promotion de la diversité culturelle et de l'acceptation mutuelle
- Procédures administratives spéciales
- Programmes d'apprentissage accéléré
- Aides financières

Étant donné la capacité d'accueil limitée et la situation géographique et socio-économique de Monaco, chaque situation individuelle est prise en compte séparément et peut faire l'objet de mesures spécifiques et adaptées, que ce soit pour les enfants soumis à l'obligation scolaire ou pour les adultes qui auraient des besoins éducatifs (ex. cours de langue française).

III. Moyens mis en place pour sensibiliser les pouvoirs publics à la Convention et à la Recommandation et lever les obstacles à leur mise en œuvre

Cette partie du rapport est globalement sans objet pour Monaco. Comme il a été établi dans les parties précédentes, Monaco applique la CLDE sans aucune réserve si ce n'est une priorité accordée aux Monégasques. La sensibilisation aux droits de l'Homme et aux libertés fondamentales donne lieu à un enseignement spécifique qui prépare dès l'enfance les élèves de Monaco à devenir des citoyens tolérants, respectueux des lois et responsables. (Voir partie I).

1. Difficultés et obstacles

1.1. Difficultés concernant la mise en œuvre des principales dispositions de la Convention

Sans objet

1.2. Efficacité des méthodes mises en œuvre pour lever les obstacles rencontrés

Sans objet

2. Sensibilisation

2.1. Actions menées

Pour appeler l'attention des pouvoirs publics sur la Convention et la Recommandation

Sans objet

Sensibiliser le public aux principes de non-discrimination et d'égalité des chances en matière d'éducation

(Voir 3.7. concernant les élèves), sinon Sans objet.

2.2. Activités engagées ou appuyées par la commission nationale

Promotion de la Convention et de la Recommandation

Sans objet

Susciter le débat sur les enjeux déterminants en rapport avec les droits énoncés dans la Convention et la Recommandation

Sans objet

Conclusion

Comme nous avons pu le voir à travers les différentes parties de ce rapport, des instruments juridiques ont été institués par l'État monégasque pour éliminer toute forme de discrimination au sein de l'enseignement.

Si certains éléments tels que la priorité aux nationaux ou l'enseignement religieux peuvent être vus comme des éléments de discrimination, en réalité ils ne constituent pas réellement un obstacle à l'inclusion de tous les éléments de la population présente à Monaco :

- La priorité nationale sert à protéger une population autochtone qui est largement minoritaire (environ 30 % des habitants de Monaco) dans son pays. En effet, une non-discrimination totale permettrait difficilement aux Monégasques d'avoir accès aux services de leur propre pays dont l'enseignement fait partie.
- La religion catholique est religion d'État, mais si l'enseignement religieux est obligatoire d'après la loi, il n'en reste pas moins qu'il n'est pas imposé contre la volonté des parents puisque la liberté de culte fait partie des droits fondamentaux énoncés dans la Constitution.

En outre, considérant les moyens financiers mis à disposition par le Gouvernement Princier dans le domaine de l'enseignement et la politique d'excellence poursuivie par la Direction de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports, ainsi que la prise en compte des élèves à besoins éducatifs particuliers, on assiste aujourd'hui à une généralisation de « l'individualisation des parcours », c'est-à-dire à un enseignement adapté pour chaque élève scolarisé en Principauté.

Annexes

A. Population

A.1. Population globale des élèves

Tableau 6 Effectifs des élèves par niveau et secteur d'enseignement

Type d'établissements	Maternelle	Primaire	Collège	Lycée	Supérieur	Total général
Privé hors contrat	120	244	212	186	674	1436
Privé sous contrat	180	356	485	226	0	1247
Public	701	1371	1156	1127	293	4648
Total	834	2003	1844	1487	138	7331

Figure 1 Répartition des élèves dans les différents secteurs d'enseignement (chiffres 2019-2020)

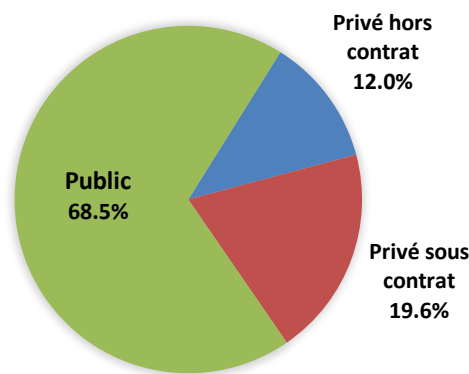
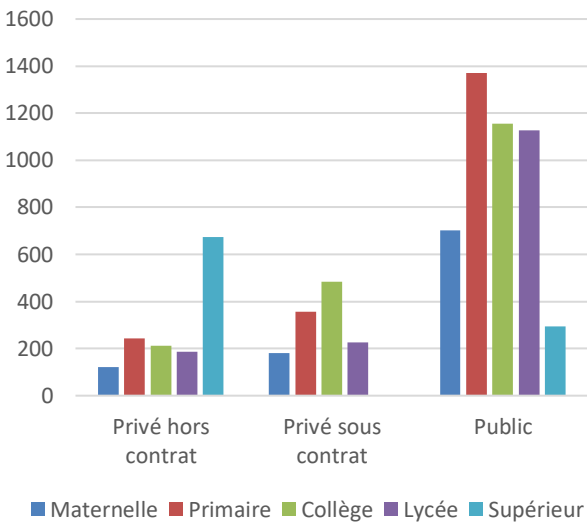


Figure 2 Effectifs des élèves par niveaux et secteurs d'enseignement (chiffres 2019-2020)



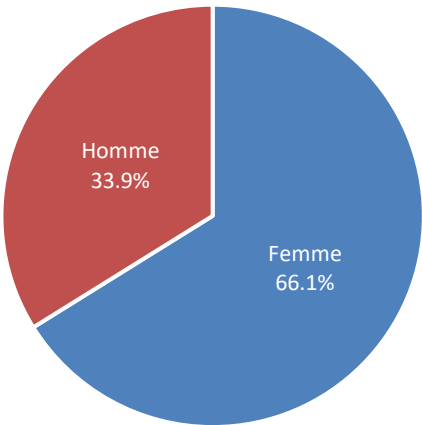
A.2. Population enseignante

Tableau 7 Effectifs globaux des personnels employés par la DENJS par genre (Année 2019 – 2020)

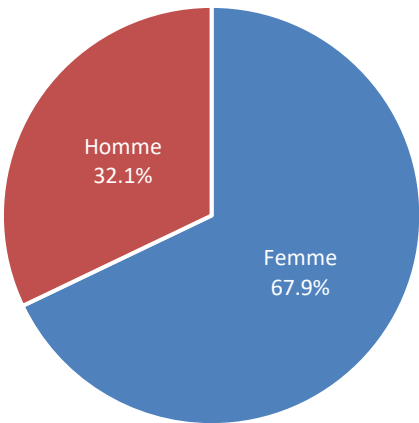
Personnels par genre		Total
Masculin	Enseignants	174
	Non-Enseignants	113
	Total	287
Féminin	Enseignants	340
	Non-Enseignants	240
	Total	580
TOTAL GLOBAL		867

Les personnels des secteurs privés hors contrat et du privé sous contrat ne dépendant pas de la DENJS ne sont pas pris en compte dans ce tableau.

Répartition du personnel enseignant
par sexe



Répartition du personnel non-enseignant
par sexe



A.3. Nationalités des élèves

Figure 3 Les 20 premières nationalités représentées dans la population scolaire à Monaco tous secteurs confondus

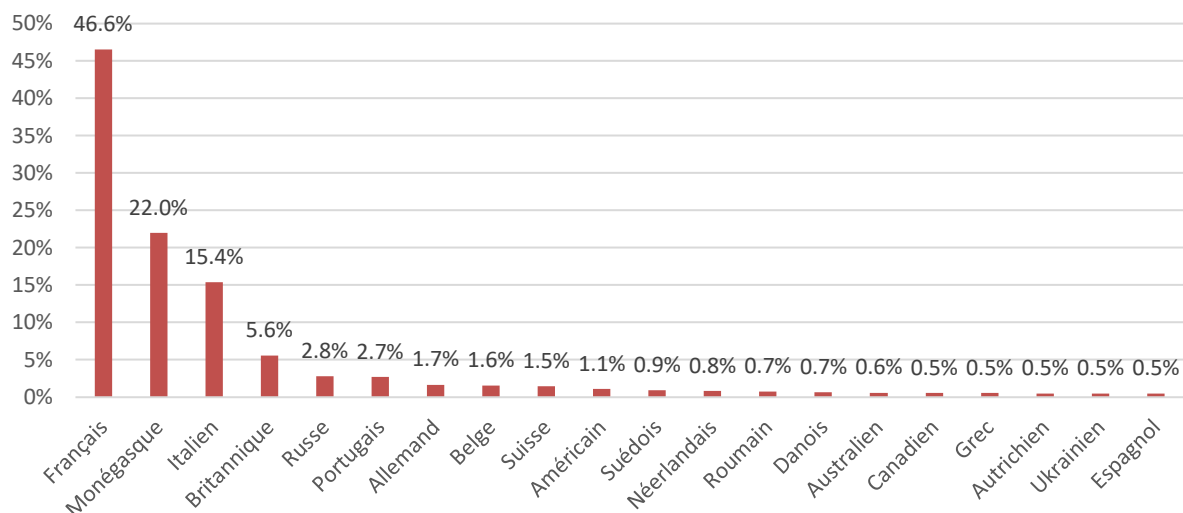


Figure 4 Nationalités de la population scolaire (hors enseignement supérieur) à Monaco par zone géographique tous secteurs confondus

Continent	Effectifs	Nombre de nationalités	Proportion sur la population totale
Afrique	98	15	1,5%
– dont Afrique du Nord	59	3	0,9%
– dont Afrique Australe	20	5	0,3%
– dont Afrique de l'Est	4	2	0,1%
– dont Afrique de l'Ouest	15	5	0,2%
Amérique du Nord	91	2	1,4%
Amérique du Sud	36	11	0,6%
– dont Amérique Centrale	8	4	0,1%
Asie	89	16	1,4%
– dont Asie du Sud	8	3	0,1%
– dont Asie du Sud-est	27	3	0,4%
– dont Asie Centrale	11	1	0,2%
– dont Extrême-Orient	17	1	0,3%
– dont Moyen-Orient	26	8	0,4%
Europe	6016	40	94,5%
– dont UE	4182	27	65,7%
– dont Monégasque	1231	1	19,3%
– dont Russie et ex républiques d'URSS	193	5	3,0%
Océanie	33	1	0,5%
TOTAL	6363	85	100,0%

iii

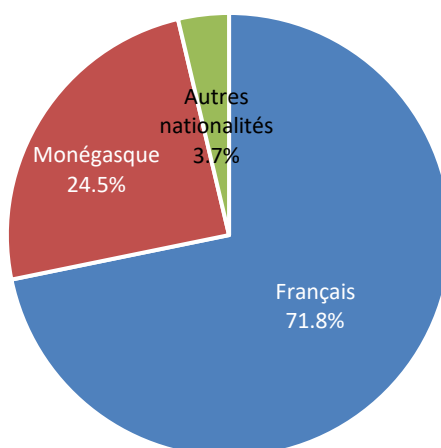
A.4. Nationalité des enseignants

Tableau 8 Proportion des Monégasques dans le corps enseignant à Monaco (chiffres 2019-2020)

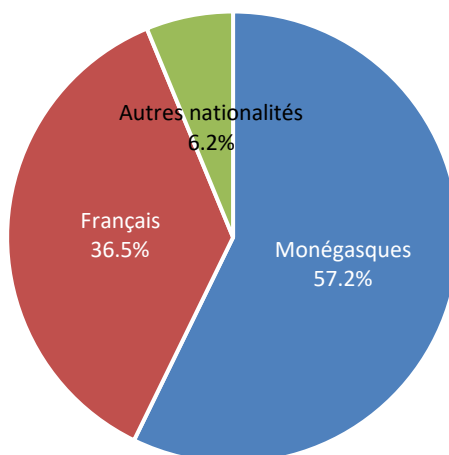
A/ NATIONALITE	hommes	femmes	total
PRIMAIRE	27	149	176
monégasque	4	46	50
non monégasques	23	103	126
proportion monégasque (%)	14,8%	30,9%	28,4%
SECONDAIRE	147	191	338
monégasque	18	58	76
non monégasques	129	133	262
proportion monégasque (%)	12,2%	30,4%	22,5%
TOTAL	174	340	514
Proportion monégasque (%)	12,6%	30,6%	24,5%

Seuls les enseignants employés par la DENJS sont pris en compte.

Répartition globale des enseignants par nationalité



Répartition du personnel non-enseignant par nationalité



B. Résultats aux examens

B.1. Réussite au baccalauréat

Tableau 9 Réussite des élèves au Baccalauréat avec le nombre de mentions obtenues (juin 2020)

Série	Filière	Inscrits	Admis en 1 ^{er} groupe	Admis en 2 ^{ème} groupe	Total Admis	Taux d'admission	Total mentions	Taux de mentions
Générale	ES	111	111	0	111	100,00%	84	75,00%
	L	53	53	0	53	100,00%	52	100,00%
	S	117	117	0	117	100,00%	108	90,80%
	Total global Général	281	281	0	281	100%	244	86,83%
Technologique	STHR	21	21	0	21	100,00%	14	66,67%
	STI2D	9	9	0	9	100,00%	9	100,00%
	STMG	24	23	1	24	100,00%	19	79,17%
	Total global Technologique	54	53	1	54	100%	42	77,78%
Professionnelle	ARCU	9	9	0	9	100,00%	6	66,67%
	Commerce	24	24	0	24	100,00%	21	87,50%
	GA	20	20	0	20	100,00%	16	76,19%
	MELEC	8	8	0	8	100,00%	8	100,00%
	MEI	6	6	0	6	100,00%	6	100,00%
	CSR	13	13	0	13	100,00%	8	61,54%
	Cuisine	11	11	0	11	100,00%	9	81,82%
	Total global Professionnel.	91	91	0	91	100%	74	80,43%
Total général		426	425	1	426	100 %	360	84,31%

v

B.2. Réussite au Diplôme National du Brevet

Tableau 10 Taux de réussite et de mentions au Diplôme National du Brevet (juin 2020)

DIPLÔME NATIONAL DU BREVET 2020								Taux de réussite
Établissements	Candidats	Admis	Taux de Réussite	Mentions TB	Mentions B	Mentions AB	Total des mentions	
Collège Charles III	302	302	100%	139	86	47	272	100%
Collège FANB	116	116	100%	39	35	23	97	
TOTAL général	418	418	100%	178	121	70	369	
Lycée Technique et Hôtelier de Monaco	8	8	100%	4	3	1	8	
TOTAL	426	426	100%	182	124	71	377	

C. Enseignement des langues

C.1. Anglais intensif en primaire

Tableau 11 Nombre et taux d'élèves en anglais dans le primaire public et privé sous contrat (année 2019-2020)

Niveaux	Condamine	Fontvieille	Révoires	Saint-Charles	Total Public	FANB	Saint-Maur	Total Privé sous-contrat	Total global
Total élèves CE2	66	44	73	103	286	45	23	68	354
Intensif	19	22	46	62	108	45	23	68	176
Total élèves CM1	66	44	74	99	228	48	22	70	298
Intensif	17	24	38	49	125	48	9	57	182
Total élèves CM2	76	42	72	95	287	48	22	70	357
Intensif	25	23	32	46	124	48	14	62	186
Proportion Total en anglais intensif	29,3%	53,1%	53,0%	52,9%	44,6%	100,0%	68,7%	89,9%	47,6%
TOTAL	208	130	219	297	801	141	67	208	1009

À l'école FANB, tous les élèves bénéficient du même enseignement de l'anglais. Ils suivent les mêmes règles que le public jusqu'en 10^{ème} (de 2 x 30 minutes pour les 3 ans à 2 heures pour les 10^{ème}). A partir de la 9^{ème}, 3 heures /semaine et 3 heures 30 en 7^{ème}.

C.2. L'enseignement des langues

Tableau 12 Effectifs des élèves dans l'enseignement secondaire par langues vivantes, anciennes et régionales étudiées dans le public et le privé sous contrat (année 2019-2020)

Langue vivante	Établissements Publics	Établissement Privé sous contrat	Total	Pourcentage sur la population totale en secondaire
Anglais	2266	712	2978	99,8%
Italien	965	416	1381	46,3%
Espagnol	841	143	984	33,0%
Allemand	147	64	211	7,1%
Russe	102	51	153	5,1%
Chinois*	120	n.a.	120	4,0%

* La langue chinoise est enseignée seulement dans les établissements publics.

Langues régionales et anciennes	Secteurs	6 ^{ème}	5 ^{ème}	4 ^{ème}	3 ^{ème}	2 ^{nde}	1 ^{ère}	Terminale	Total
Monégasque*	Total	514	521	33	30	2	3	10	1 113
Latin	Total	n.a.	18	23	9	13	7	2	72
Grec	Public (langue & spécialité)	n.a.	n.a.	n.a.	7	0	8	2	17

*La langue monégasque est un enseignement obligatoire à partir du CE2 jusqu'en 5^{ème}.

Tableau 13 Effectifs des élèves suivant un enseignement de Français Langue Étrangère dans les secteurs public et privé sous contrat

Enseignement FLE	6 ^{ème}	5 ^{ème}	4 ^{ème}	3 ^{ème}	2 ^{nde}	1 ^{ère}	Terminal e	Total
Public	0	1	2	4	0	0	0	7
Privé sous contrat	4	0	0	0	0	0	0	4
TOTAL	4	1	2	4	0	0	0	11

D. Organisation de l'enseignement supérieur à Monaco

Accès aux formations

Toutes les formations de cycle 1 de l'enseignement supérieur sont accessibles avec le baccalauréat ou un diplôme équivalent sanctionnant la fin des études secondaires et donnant accès à l'enseignement supérieur dans le pays de délivrance.

- Dans l'enseignement public, la majorité des formations sont de type court et à visée professionnelle ou technique : BTS, DCG, Diplôme d'Etat d'Infirmier.
- Seul le DNA permet l'accès au DNSEP de plein droit.
- Pour accéder à un programme de Master of Science (MSc) ou au MBA, un diplôme de cycle 1 de l'enseignement supérieur est nécessaire, parfois assorti d'une expérience professionnelle.
- Seul un diplôme de cycle 2 assorti de 5 ans d'expérience professionnelle minimum permet d'accéder au DBA.

D.1. Public Gouvernemental

Établissement	Diplôme	Niveau de diplôme	Type de formation
Lycée Albert 1 ^{er}	BTS Comptabilité et Gestion	Bac +2	Cycle 1
	BTS Support à l'Action Managériale	Bac +2	Cycle 1
	Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG)	Bac +3	Cycle 1. Seules les 2 dernières années de la formation sont offertes en enseignement à Monaco
Lycée Technique et Hôtelier de Monaco	BTS Hôtellerie et Restauration	Bac +2	Cycle 1. Trois options peuvent être suivies : A – Management d'unité de restauration B – Management d'unité de production culinaire C – Management d'unité d'hébergement

BTS = Brevet de Technicien Supérieur

D.2 Public communal (territorial)

Établissement	Diplôme	Niveau de diplôme	Type de formation
École Supérieure d'Arts plastiques	Diplôme National d'Art (DNA)	Bac +3 – grade licence	Cycle 1
	Diplôme National Supérieur en Expression Plastique (DNSEP)	Bac +5 grade master	Cycle 2
	Post – Diplôme	1 an après le DNSEP – pas de niveau	Post cycle 2

D.3 Public hospitalier

Établissement	Diplôme	Niveau de diplôme	Type de formation
Institut de Formation en Soins Infirmiers	Diplôme d'État d'infirmier	Bac +3 – grade licence	Cycle 1

D.4 Privé hors contrat

Établissement	Diplôme	Niveau de diplôme	Type de formation
International University of Monaco	Bachelor of Business Administration (BBA)	Bac +3 – grade licence	Cycle 1
	BBA Honors tracker	Bac + 4 – grade licence	Cycle 1
	Master of Science (Msc) • Management International • Marketing du luxe • Finance • Management du luxe • Management du Sport	Bac + 5 – grade master	Cycle 2
	Master in Business Administration (MBA)	Bac +5 – grade master	Cycle 2 après 3 ans d'expérience professionnelle minimum
	Doctorate in Business Administration (DBA)	Bac +8 – grade doctorat	Cycle 3 après 5 ans d'expérience professionnelle